

징 계 요 구

1. 제 목 : 병가 사용 위반

2. 징계대상자

① ◇◇병원 ●●과 ◆◆◆ ○○○

② ◇◇병원 ●●과 ◆◆◆ ○○○

③ ◇◇병원 ▲▲부 ◆◆◆ ○○○

3. 징 계 종 류 : 경징계

4. 징 계 사 유

가. 업무개요

위 사람들 중 이○○은 '00. 7. 1. ◇◇병원에 기능직으로 입사하여 '05. 3. 2.부터 ●●과에서 중상이보조 업무를 담당하고 있고, 서○○은 '12. 1. 1. ◇◇병원에 입사하여 현재까지 ●●과 ◆◆◆로 근무하고 있으며, 이○○은 '94.10.10. ◇◇병원에 입사하여 '18. 4. 1.부터 ▲▲부에서 외래접수 업무를 담당하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

우리공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에는 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령에 따르며 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 한다고 규정되어 있고, 같은규정 제28조(병가)에는 '직원이 전염병의 이환으로 인하여 그 직원의 출근이 타직원의 건강에 영향을 미칠 우려가 있을 때, 기타 상병으로 근무수행이 곤란할 때에 직원이 출원하면 병가를 준다'고 되어 있고 '병가일수가 5일 이상인 경우에는 진단서를 첨부하여야 한다'고 되어 있습니다.

그러므로 직원이 병가 사유로 진단서를 첨부하여 신청할 경우에는 진단서에서 정하는 기간 등을 확인하여 허가하고, 병가를 신청한 직원은 상사가 허가한 병가의 목적에 따라 충분한 가료, 휴식 등을 취하고 직장에 복귀하여 성실하게 직무를 수행하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

1) ○○○의 경우

징계대상자는 '19. 4. 3. 넘어지면서 사고를 당하였고 다음 날 출근하여 □□병원에서 엑스레이 촬영하였으며 '제1늑골 이외 단일 늑골의 골절, 폐쇄성'의 상병명으로 '우측 7번 늑골골절로 약2주간 안정가료 및 약물치료가 필요할 것으로 사료됨'이라는 소견이 작성된 진단서를 발급받아 4.4.~4.19.까지(근무일수 기준 12일) 병가를 신청하여 승인 받았습니다.

그런데 징계대상자는 안정가료와 약물치료가 필요한 병가 기간중임에도 불구하고 3.22.에 이미 예약하였던 여행일정에 따라 비행기로 50분 정도 소요되는 일본 후쿠오카로 4.11.~4.14.까지 4일간 여행을 다녀왔습니다.

2) ○○○의 경우

징계대상자는 '18.12.18. 독감 증상이 나타나서 12.19. 인근 내과에서 진찰한 결과 A형 독감 확진 판정을 받았고 '계절성 인플루엔자바이러스가 확인된 인플루엔자'라는 임상적 추정에 의한 병명으로 '독감 검사 양성으로 5~7일 정도의 격리 치료가 요함. 특히 밀폐된 공간에서 타인에게 전염의 가능성이 있어 비행기 탑승은 피해야 할 것으로 사료된다'는 의견이 작성된 진단서를 받아 12.20.~12.21.까지 2일간 병가를 신청하여 승인 받았습니다.

그런데 징계대상자는 진단서 소견과 같이 전염의 가능성이 있어 격리치료가 필요하다는 사유 등으로 병가를 승인 받았음에도 불구하고 '19.12.19.~12.24.까지 병가기간 2일을 포함하여 5일간 태국으로 해외여행을 다녀왔습니다.

3) ○○○의 경우

징계대상자는 '17. 5. 4. 집에서 미끄러져 골절상을 당하였으나 계속 근무하다가 5.17.에 □□병원에서 엑스레이 촬영 결과 '미추의 골절, 폐쇄성'의 상병명으로 '미추의 골절로 향후 4주 동안 안정가료를 요함'이라는 소견이 작성된 진단서를 발급받고 5.17.~6.13.까지(근무일수 기준 19일) 병가를 신청하여 승인 받았습니다.

그런데도 징계대상자는 안정가료가 필요한 병가 중임에도 불구하고 비행시간 약 3시간 30분 정도 소요되는 캄보디아로 6.5.~6.9.까지 5일간 여행을 다녀왔습니다.

5. 징계대상자의 변명

가. ○○○의 경우

징계대상자는 여행 예약은 병가 이전인 3.22.에 했고 병가 사유인 골절상으로 움직임이 어렵고 치료가 필요하여 취소를 하려고 했으나 환불이 되지 않았고 당초 여행계획 상 본인이 동행자들에게 안내자로서 역할을 하여야 했기에 동행자들에게 피해를 주지 않으면서 여행지에서 요양한다는 생각으로 여행을 다녀왔으며 여행지까지 시간도 짧고 비행을 참을 수 있었다고 변명하고 있으나, 늑골 골절상으로 2주 상당을 근무 수행이 곤란하다고 병가를 승인받고서도 안정적인 치료 및 가료 등 당초 병가 목적과 상이한 해외여행을 한 것은 정당성이 결여됩니다.

또한 병가 도중 해외여행을 가는 것이 병가 사유가 종료된다는 사실과 병원에 복귀한 후에도 해외여행 사실을 상급자에게 보고도 하지 않아 사후 정정할 기회를 잃고 말았습니다.

나. ○○○의 경우

징계대상자는 당초 11월말에 해당 기간에 연차휴가를 신청하였으나 여행 전날인 18일에 독감 증상으로 진찰 후 독감 확진 판정을 받아 연차를 취소하고 병가로 변경하게 되었고 예약한 항공권 반환을 위해서 전문의 소견으로 '독감 확진, 비행기 탑승이 어려움 등'의 문구를 포함하도록 요청하였는데 결과적으로 반환하지 못하고 여행을 가게 되었으며 19일 저녁 비행편으로 출발하면서 병가를 연차로 변경하지 못한 것은 일과 이후라서 변경하는데 시간이 촉박하였기 때문이라고 변명하고 있으나 담당 간호사 등에게 문자나 통화가 어렵지 않은 점 등을 고려할 때 정당성이 결여됩니다.

또한 당초 병가 승인 목적과 다른 행위를 하는 것은 제도 시행 취지와 맞지 않을 뿐 아니라 병원에 복귀한 후에도 해외여행 사실을 상급자에게 보고도 하지

않아 사후 정정할 기회 또한 잃고 말았습니다.

다. ○○○의 경우

징계대상자는 여행기간 동안 몸 상태는 계속 좋지 않았으나 오래전부터 가족들과 함께 하기로 계획했던 여행이라 부득이 취소할 수 없었고 아프긴 하였지만 가족들이 짐을 옮겨주고 여행지에서 힘들지 않은 경로로 여행하면서 최대한 휴양을 취했다고 변명하고 있으나, 여행지까지 소요시간이 약 4시간 이상 소요되는 짧은 여정을 소화하였다는 것은 골절상으로 안정적으로 가료가 필요한 환자가 소화할 수 있는 여정이 아닌 것으로 볼 수 있어 정당성이 결여됩니다.

또한 병가 도중 해외여행을 가는 것이 병가 승인 목적과 상이할 뿐만 아니라 병원에 복귀한 후에도 해외여행 사실을 상급자에게 보고도 하지 않아 사후 정정할 기회를 잃고 말았습니다.

따라서 위 사람은 우리 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 및 제28조(병가)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제6호에 해당되므로, 「감사규정」 제32조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “징계”처분 요구합니다.

이 하 여 백

2019.11. .

감 사 ○ ○ ○